CIB-09 · Ciberseguridad e identidad digital

Ley que modifica la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, para habilitar la firma digital remota y su gratuidad para personas naturales

Reconoce la firma digital remota en servidor de firma cualificado con plena validez, garantiza un certificado de firma gratuito para personas naturales a través del RENIEC sin necesidad de lector de tarjeta y establece la interoperabilidad de validación de firmas.

Comisión (Cámara de Diputados): Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (+ Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano

Plan Perú 2050: Ciber Seguridad, Transformación Digital, Mipymes

I. Exposición de motivos

La Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales data del año 2000 y fue concebida para firmas generadas con dispositivos físicos (tarjetas y tokens). Aunque el DNI electrónico incorpora certificados digitales, su uso requiere lectores de tarjeta y software específicos que la mayoría de ciudadanos no tiene, por lo que la firma digital sigue siendo de uso marginal fuera de las entidades públicas y grandes empresas. Al 30 de junio de 2026, 9 332 713 personas contaban con DNI electrónico (Panamericana, datos del RENIEC). La alternativa práctica, la firma escaneada o la simple aceptación por correo, es vulnerable a la suplantación y al fraude documental. La Unión Europea reconoce desde eIDAS y su reforma de 2024 la firma electrónica cualificada remota, en la que la clave privada se custodia en un dispositivo seguro gestionado por un prestador acreditado y el titular la activa desde su teléfono con autenticación fuerte. Habilitar esta modalidad en la ley peruana, con un certificado gratuito para personas naturales, reduciría costos de transacción y fraude documental.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27269, LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES, PARA HABILITAR LA FIRMA DIGITAL REMOTA Y SU GRATUIDAD PARA PERSONAS NATURALES

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, para reconocer la firma digital remota y garantizar el acceso gratuito de las personas naturales a un certificado de firma digital.

Artículo 2. Incorporación del artículo 3-A a la Ley 27269

Incorpórase el artículo 3-A a la Ley 27269, en los siguientes términos: "Artículo 3-A. Firma digital remota. Tiene la misma validez y eficacia jurídica que la firma digital generada en un dispositivo en poder del titular la firma digital generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma administrado por un prestador de servicios de certificación acreditado, siempre que el titular mantenga el control exclusivo de su activación mediante autenticación de nivel alto."

Artículo 3. Certificado gratuito para personas naturales

El RENIEC, en su calidad de entidad de certificación del Estado, emite gratuitamente a toda persona natural mayor de edad que lo solicite un certificado de firma digital utilizable en modalidad remota, sin requerir la adquisición de lectores de tarjeta ni software de pago.

Artículo 4. Servicio público de validación

La Autoridad Administrativa Competente pone a disposición un servicio gratuito en línea para validar firmas digitales y sellos de tiempo emitidos por prestadores acreditados nacionales y por prestadores extranjeros reconocidos.

Artículo 5. Aceptación obligatoria en el Estado

Las entidades de la administración pública aceptan los documentos firmados digitalmente, incluidos los firmados en modalidad remota, sin exigir firma manuscrita, legalización ni presentación física adicional, salvo mandato legal expreso.

Artículo 6. Seguridad del servicio remoto

Los prestadores que ofrezcan firma digital remota cumplen requisitos técnicos de seguridad, auditoría anual independiente y notificación de incidentes, conforme al reglamento, y responden por los daños derivados del incumplimiento de dichos requisitos.

Artículo 7. Reconocimiento transfronterizo

El Poder Ejecutivo promueve acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas digitales con otros Estados, en especial en el marco de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, reglamenta la presente ley en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados desde su entrada en vigencia.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Implementación. El RENIEC implementa la emisión gratuita del certificado en modalidad remota en un plazo no mayor de 18 meses desde la entrada en vigencia del reglamento.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de el RENIEC y la Presidencia del Consejo de Ministros, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

III. Análisis costo-beneficio

Gasto público bajo a medio para el RENIEC (infraestructura de firma remota y custodia de claves), financiable con su presupuesto institucional y con el ahorro derivado de la menor emisión de documentos físicos. El beneficio es la reducción de costos de transacción para ciudadanos y mipymes (traslados, notarías y mensajería) y la prevención del fraude documental basado en firmas escaneadas. Al eliminar la necesidad de lectores, el certificado se vuelve utilizable desde un teléfono, ampliando el acceso en regiones. La responsabilidad de los prestadores y las auditorías mitigan el riesgo de concentración.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 27269 incorporando el artículo 3-A; complementa el Decreto Legislativo 1412 y la Ley 26497.

V. Indicador de éxito al 2031

A 2031, al menos 3 millones de certificados de firma digital remota gratuitos emitidos a personas naturales.

Normas relacionadas

• Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/27269.pdf

• Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26497.pdf

• Decreto Legislativo 1412, Ley de Gobierno Digital — https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-gobierno-digital-decreto-legislativo-n-1412-1691026-1

• Decreto Supremo 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 1412 — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1929103-3

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2), Marco Europeo de Identidad Digital y cartera de identidad digital — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj

• Estonia: Tarjeta de identidad electrónica y firma digital nacional (e-Estonia) — https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/

Fuentes

• Panamericana: RENIEC — 9 332 713 personas con DNI electrónico al 30-06-2026 — https://panamericana.pe/nacionales/471197-reniec-37-292-920-peruanos-identificados-representa-99-2-poblacion-nacional/amp

• gob.pe: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — https://www.gob.pe/reniec

• El Peruano (02-09-2026): Ciberdelitos más denunciados en el Perú — 29 118 denuncias ene-jul 2026 según el Ministerio Público — https://elperuano.pe/noticia/303867-ciberdelitos-mas-denunciados-en-el-peru

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/CIB-09.html